主題精選：不動產他益信託 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 不動產自益信託與他益信託之稅負比較
發布日期: 2026-08-06
內文
不動產信託分為自益信託與他益信託二種。兩者之稅負比較如下：
• (一) 持有稅：不論自益信託或他益信託，地價稅及房屋稅之納稅義務人皆為受託人（即名義
所有權人）。
• (二) 移轉稅：
1. 自益信託：不動產自益信託之移轉，分為信託行為成立時，辦理「信託登記」；及日後信
託關係消滅時，辦理「塗銷信託登記」。前揭二個時點，皆不計徵贈與稅、不課徵土地增
值稅及契稅。
2. 他益信託：他益信託相當於贈與，按贈與稅課徵規定，對贈與人課徵贈與稅，對受贈人課
徵土地增值稅及契稅。同理，不動產他益信託之移轉，分為信託行為成立時，辦理「信託
登記」；及日後信託關係消滅時，辦理「信託歸屬登記」。前揭二個時點之課徵規定如下：
(1)信託登記：向委託人（即贈與人）課徵贈與稅，但此時不課徵土地增值稅及契稅。 (2)
信託歸屬登記：向歸屬權利人（即受贈人）課徵土地增值稅及契稅，但此時不課徵贈與
稅。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下